

1500239-02.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030619/2022 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 22786887 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 489/22/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2030619 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE TELEAUDIÊNCIA

Processo nº:

1500239-02.2022.8.26.0537, C - 2022/000151

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030619/2022 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 22786887 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 489/22/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2030619 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Réu:

DYANNA DOS SANTOS BARBOSA, registrado civilmente como DIOGO DOS SANTOS BARBOSA

Justiça Gratuita

Em 6 de outubro de 2022, caracterizada a 'gravíssima questão de ordem pública' prevista no artigo 185 do Código de Processo Penal, realiza-se o presente ato processual por videoconferência com a prévia concordância das partes, por meio da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte, Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito. Pela MMA. Juíza foi dito que: "A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid19) e declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) persiste, malgrado a regressão parcial no Estado de São Paulo e a flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social pelo Poder Executivo. Nesse passo, considerando a necessidade de manutenção das medidas aptas a preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, terceirizados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, colaboradores e jurisdicionados nesse período de transição, o CNJ autorizou a realização de audiências telepresenciais, sendo que no caso concreto não foi ofertada recusa ou resistência pelas partes. A audiência será realizada com a transmissão de sons e imagens em tempo real, sempre que possível, permitindo-se a interação entre a Magistrada, as partes e demais participantes.". Cumpridas as formalidades legais, apresentaram-se o representante do Ministério Público, Dr. Rogerio Augusto de Almeida Leite e a ré: DYANNA DOS SANTOS BARBOSA, registrado

civilmente como DIOGO DOS SANTOS BARBOSA, Brasileira, Solteira, Desempregada, RG 49146425, CPF 401.324.278-85, pai VALTER BARBOSA, mãe MARIA JOSE PAULINO DOS SANTOS, Nascido/Nascida 07/11/1992, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP, Outros Dados: dyannacastro507@gmail.com, com endereço à Rua Luiz Ferreira da Silva (Pq. S. Diogo), 183, Casa Neon Cunha, Anchieta, CEP 09732-610, São Bernardo do Campo - SP, TELEFONE: 11 953691971, assistida por sua Advogada, Dra. Simone Cabredo de Angelo OAB 422215/SP. PRESENTE, ainda, a testemunha: ELAINE RUFINO COSTA, Brasileira, Policial Civil, Avenida Redencao, 271, DEIC - GOE, Jardim do Mar - CEP 09725-680, São Bernardo do Campo-SP. Fica consignado que, antes de dar início à audiência, à acusada foi garantida a entrevista prévia, sigilosa e reservada com o sua defensora em tempo adequado à preparação de sua defesa, nos termos do artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. Ré e defensora foram informadas de que, ao cabo da oitiva da testemunha, seria garantida nova conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas. O(A) MM(a). Juiz(a) informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams" e, a seguir, as testemunhas foram cientificadas a apresentar seus documentos de identificação para serem devidamente qualificadas e a manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou a abertura do presente termo para que ficasse constando que os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates da causa seriam todos colhidos pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. A seguir, foi colhido o depoimento da testemunha Elaine. A seguir, garantiu-se à Ré e defensora conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas, tendo a Defesa informado a desnecessidade. A seguir, a ré foi interrogada. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi dito que declarava encerrada a fase de instrução criminal e passou-se à fase do artigo 402 do CPP, sendo que pelas partes nada mais foi requerido. Após, foi dada oportunidade dos debates orais às partes. A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a sentença oralmente, registrada na audiência telepresencial, tendo o seguinte dispositivo: "Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do ESTADO para o fim de ABSOLVER DIOGO DOS SANTOS BARBOSA (nome social DYANNA DOS SANTOS BARBOSA), da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal". Quanto à prolação e registro de sentença em audiência audiovisual, destaca-se que foi atestada a legalidade pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamentos cujas ementas são parcial transcritas, mutatis mutandis: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO SOMENTE DA DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a nova redação do art. 405, § 2º, do CPP, que consagra o princípio da celeridade, simplificação e economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade, é aplicável tanto ao registro audiovisual de prova oral, quanto ao de debates orais e de sentença prolatada em audiência. 2. É válida a condenação proferida de forma oral e a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 462.253/SC, DJe 4/2/2019, assinalou que "a ausência de gravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral". 3. Afasta-se a tese de nulidade processual se o édito condenatório foi armazenado.... 4. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 114111 / SC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0168237-1; Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2020). E "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência.

3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência ... não prejudica ao contraditório 5. 6. Habeas corpus denegado. (HC 462253 / SC, HABEAS CORPUS 2018/0193837-0 Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159), Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento 28/11/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2019 RSTJ vol. 255 p. 935). Publicada em audiência, a sentença foi explicada à acusada. Todos os presentes foram devidamente intimados e cientificados da sentença. Pela ré e sua defensora, bem como pelo(a) Promotor(a) de Justiça foi dito que NÃO DESEJAVAM RECORRER DA R. SENTENÇA. Em seguida, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou que fosse registrada e cumprida a sentença nos seus termos e certificando-se o trânsito em julgado e procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. Oportunamente, arquivem-se os autos. O presente termo foi assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As partes concordaram com o exposto na presente ata. O(s) depoimento(s), o(s) interrogatório(s) e os debates da causa foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais, com as formalidades legais, encerrou-se o presente termo. Eu, _____ (MSD), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Promotor(a):

Defensor(a)/Advogado(a): Ré: